

방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급조건

제1조(목적) 방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙 (이하 "규칙"이라 한다) 제13조에 따른 이 지급조건은 「방위사업법」 제46조의2에 따라 착수금 및 중도금 (이하 "착·중도금"이라 한다.)을 지급하려고 하는 경우에 필요한 사항을 규정한다.

제2조(권리와 의무의 확약) "계약담당공무원"과 "계약상대자"는 쌍방 상호 합의하에 착·중도금의 청구·지급·사용·채권보전·정산 및 반환·계약의 수행을 위한 용도 이외로 사용시 벌칙사항 등에 관한 회계처리의 기준·방법·절차와 관련하여 이 지급조건에서 명시한 권리와 의무사항을 계약서의 일부로 수락하고 이를 신의·성실의 원칙에 따라 이행할 것을 확약한다.

제3조(지급범위) ① 착·중도금은 배정된 예산의 범위 내에서 지급할 수 있으며, 착수금은 지급 청구시마다 청구일부터 360일 이내의 기간 중 지출이 계획된 자금에 한정하여 사용기간을 정하여 지급하되 착·중도금의 지급총액은 다음 각 호의 한도를 초과하지 아니한다.

1. 착수금의 지급한도

가. 단기계약 : 계약금액의 70%

나. 장기계약 : 계약금액의 78%

2. 착수금 및 중도금의 합한 지급한도: 계약금액의 90%

② 기성 또는 기납부분 대가를 지급한 계약에 대하여 착·중도금을 지급할 때에는 계약금액에서 그 지급한 대가(제9조에 따라 착·중도금을 정산한 경우에는 정산하기 전의 기성 또는 기납부분의 대가를 말한다)를 공제한 금액을 기준으로 한다.

③ "계약담당공무원"은 "계약상대자"가 다음 각 호의 사유 등으로 당해 계약 이행을 위하여 "계약상대자"의 자체자금을 사용한 후 사용내역서를 문서로 제출하여 착·중도금을 청구하였을 때에는 중도금으로 지급한다.

1. 「방위사업법시행령」 제50조 및 「방위사업법시행규칙」 제33조의 규정에 의하여 계약체결 전에 생산 및 품질보증 활동이 개시됨으로써 자체자금을 먼저 사용한 경우

2. 계약을 체결하고 자체자금을 사용한 경우

④ "계약상대자"가 입찰참가자격제한을 받고 그 제한기간 중에 있을 때에는 「방위사업법」 제46조의2제3항, 같은법 시행령 제61조의7제6항 및 제7항, 규칙 제4조제4항에 따른다.

⑤ 규칙 제4조 및 제5조의 착수금 및 중도금의 지급 기준이 되는 "계약 잔여이행기간", "계약금액" 및 "대외국지급경비"란 다음 각 호와 같다.

1. 계약 잔여 이행기간 : 착수금 또는 중도금을 청구한 날부터 납품기일까지의 기간, 다

만, 분할납품의 경우에는 청구한 날부터 각각의 납품기일까지의 기간으로 한다.

2. 계약금액 : 단기계약은 당해연도 세출예산금액을 말하며, 장기계약은 총계약기간 동안의 연도별 세출예산 금액의 총합계금액으로 한다.
3. 대외국지급경비 : 계약상대자가 외국업체와의 계약(정부간 계약을 포함한다)에 의하여 계약이행에 필요한 물품을 제조·구입하거나 기술지원 기타 용역 등을 제공 받는 경우에 당해 국가의 회계규정·국제관행 및 계약조건 등에 따라 지급하여야 할 경비를 말한다.

제4조(청구 및 지급) ① "계약상대자"는 착·중도금을 청구할 때에는 "계약담당공무원"이 지정한 소정양식에 따라 다음 각 호의 서류를 구비하여 제출하여야 하며, 제4호부터 제6호까지의 서류는 이미 지급 받은 착수금 또는 중도금이 있는 경우에 한한다.

1. 착수금 및 중도금 신청서 (별지 #2)
2. 착수금 및 중도금 사용계획서 (별지 #3)
3. 직접재료비 및 직접경비 지급계획서 (별지 #3-1)
4. 착수금 및 중도금 사용내역서 (별지 #4)
5. 국내재료비 및 직접경비 지급내역서 (별지 #4-1), 수입재료비 지급내역서(별지 #4-2)
6. 착수금 및 중도금 사용기간 경과 사용 세부내역서 (별지 #5)
7. 규칙 제6조에 따른 채권보전서류
8. 규칙 제3조제4항에 따른 이행확약서 (별지 #6)
9. 규칙 제13조에 따른 착수금 및 중도금 지급조건 (별지 #7)
10. 세금계산서(착수금 및 중도금 수령에 대한 공급자 제출용)
11. 「방위사업법시행령」 제50조제3항 및 제4항에 따른 계약체결전에 생산 및 품질 보증활동 승인이 있는 경우에는 문서사본

② "계약상대자"는 착수금 및 중도금의 지급을 청구할 때에는 착수금 및 중도금 사용내역서 등 관계증빙서류에 다음과 같이 기재하고 계약서에 날인한 인장으로 날인하여야 한다. 단, 착수금 및 중도금 사용내역서 등을 전자서명으로 제출시 생략할 수 있다.

이 서류의 내용은 사실과 일치하며,
본 계약이행을 위해 사용되었음을 확인함. (인)

③ 제1항제2호의 착수금 및 중도금 사용계획서, 제1항제4호의 착수금 및 중도금 사용내역서에는 다음 각 호의 내용에 비목별로 집계한 총액을 구분 기재하되, 제1항제4호의 착수금 및 중도금 사용내역서는 규칙 제9조의 사용기간{착수금을 지급 받은날(협력업체와 계약을 체결하기 전에 착수금을 받은 경우에는 계약을 체결한 날을 말한다)부터 15일}과 규칙 제5조의2의 사용기간 이내에 사용한 금액 및 그 사용기간을 경과하여 사용한 금액과 미사용액을 구분 기재하여야 하며, 제1항제5호의 국내재료비 및 직접경비 지급내역서, 수입재료비 지급내역서에는 제1항제4호에서 규정한 착수금 및 중도금 사용내역서에 기재된 "금회정산액"에 대하여 거래업체명, 품명, 지급기준일, 지급일자, 지급액을 기재하여야 한다.

1. 재료비 : 수입재료비, 국내재료비, 간접재료비
2. 노무비 : 직접노무비, 간접노무비
3. 경 비 : 직접경비, 간접경비
4. 일반관리비
5. 기타

④ "계약상대자"는 제3항에 따른 사용기간을 경과하여 사용한 금액 및 미사용액에 대해서는 비목별로 수령 및 사용일자, 금액 등이 구분 기재된 착수금 및 중도금 사용기간 경과 사용 세부내역서를 제출하여야 한다.

⑤ 제3항에 따라 비목별로 집계한 총액을 구분 기재할 때는 간접재료비, 간접노무비, 간접경비, 일반관리비와 직접경비중 간접비와 성격이 유사한 감가상각비·연구개발비·지급임차료 등은 계약서(산출내역서)의 해당금액을 기준으로 계약기간에 걸쳐 안분한 금액을 적용 할 수 있다.

⑥ "계약상대자"는 착수금 및 중도금을 지급받고자 하는 경우에는 제6조제1항에 따라 당해 계약의 수행을 위한 용도외에 사용하지 아니할 것과, 제6조제2항에 따른 협력업체에 대한 착수금 및 중도금 지급이행을 보장 하고, 제10조에 따른 반환사유 발생 시 반환을 보장하기 위한 이행확약서를 제출하여야 한다.

⑦ "계약담당공무원"은 "계약상대자"가 협력업체에게 착수금을 현금으로 지급하도록 하여야 한다.

제5조(채권보전) ① "계약상대자"가 착·중도금을 청구할 때에는 다음 각 호의 1에 의한 채권보전서류를 "계약담당공무원"에게 제출하여야 한다. 다만, 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업 및 준정부기관, 그 밖에 특별법에 따라 설립되어 정부가 출연한 법인과 방위사업계약을 체결한 경우에는 보증서 제출을 면제할 수 있다.

1. 「국가재정법시행령」 제46조제4항에 따른 금융기관 또는 은행법 제58조의 규정에 의한 외국금융기관이 발행한 지급보증서
2. 「보험업법」 제2조제1항의 규정에 의한 보험사업자가 발행한 보증보험증권
3. 「방위사업법」 제43조 및 「방위사업법시행령」 제57조의 규정에 의하여 방위사업청장이 지정한 보증기관이 발행한 지급보증서
4. 「소프트웨어산업진흥법」 제27조의 규정에 의한 소프트웨어 공제조합이 발행한 보증서(같은 법 제28조제2호에 따른 채무보증을 위한 보증서를 말한다.)
5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제192조제2항에 따른 증권
6. 제1호의 금융기관 외국금융기관 또는 채신관서가 발행한 정기에금증서

② 제1항에 의하여 채권보전 조치를 할 경우 보증 또는 보험금액은 지급하고자 하는 착·중도금에 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자 상당액을 가산한 금액 이상이어야 하며 다음 각 호와 같이 산정한다.

1. 약정이자 상당액=청구액×금융기관대출평균금리×보증 또는 보험기간일수/365일

2. 보증 또는 보험기간=착수금 지급일 이전부터 최종 납기일까지의 일수+30일 이상
3. 보증 또는 보험금액=청구액+약정이자 상당액
- ③ 제2항 제1호의 금융기관 대출 평균금리는 한국은행에서 발표하는 통계 월보상의 금융기관 대출평균 금리를 말하며, 착·중도금 청구일자에 해당되는 대출 평균금리를 적용한다.
- ④ 착·중도금을 지급한 계약에 대하여 이행기간을 연장 할 경우에는 착·중도금 지급 보증서의 보증기간 또는 보험기간도 연장하여야 한다.
- ⑤ "계약담당공무원"은 제10조제9항에 따라 반환받은 착수금을 협력업체에게 직접 지급하고자 하는 경우로서 "계약상대자"가 요구하는 경우에는 협력업체로 하여금 "계약상대자"에게 보증서를 제출하도록 하여야 한다.
- ⑥ "계약담당공무원"은 제10조제9항에 따라 협력업체에게 착수금을 직접 지급하고자 하는 경우 제1항에 따라 "계약상대자"가 제출한 보증서의 보증금액을 감액하지 아니한다.

제6조(사용제한) ① "계약상대자"는 착수금을 당해 지급목적 외의 용도로 사용할 수 없으며, 계약이행을 위한 자재확보 및 노무비 지급 등에 우선적으로 사용한다.

- ② "계약상대자"는 규칙 제9조제1항에 따라 협력업체로부터 원자재, 중간재, 외주가공비 및 용역 등을 구입하는 경우에는 제4조제1항제3호 직접재료비 및 직접경비 지급계획서를 제출하여야 하며 제출한 지급계획에 따라 착수금을 지급받은 날(협력업체와 계약을 체결하기 전에 착수금을 받은 경우에는 그 계약을 체결한 날을 말한다.)부터 15일 이내에 지급하여야 한다.
- ③ "계약상대자"가 제2항을 위반한 경우에는 그 초과기간에 해당하는 약정이자 상당액을 당해 계약 또는 다른 계약의 대금을 지급하거나 착·중도금을 지급할 때 그 지급액에서 "계약담당공무원"이 공제하여 국고에 환수할 수 있다.
- ④ 제4조제1항제3호 직접재료비 및 직접경비 지급계획서를 제출한 "계약상대자"는 착수금을 지급받은 날로부터 5일 이내에 협력업체에게 착수금 수령 사실을 서면으로 통지하고, 그 결과를 "계약담당공무원"에게 문서로 제출하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 해당되는 계약상대자와 계약상대자로부터 착수금을 지급받은 협력업체는 "계약상대자"가 착수금을 수령한 날(협력업체와 계약을 체결하기 전에 착수금을 받은 경우에는 그 계약을 체결한 날을 말한다)로부터 20일 이내에 증빙서류(별지 #4-1, #4-2)를 계약담당공무원에게 제출하여야 하며, 계약담당공무원은 착수금 지급 및 수령 내역을 제출받은 증빙서류를 통해 비교·확인하여야 한다.

제7조(채권양도의 제한) "계약상대자"는 지급받은 착·중도금을 전액 정산하기 이전에는 당해 계약으로 인하여 발생한 채권을 제3자에게 양도할 수 없다.

제8조(착수금의 중도금 전환 등) ① "계약상대자"는 착수금을 지급받은 경우에는 사용기간 종료일로 부터 30일 이내에 다음 각 호의 서류를 "계약담당공무원"에게 문서로 제출하여야 한다. 다만, 단기계약의 경우에는 국내재료비 및 직접경비(간접비와 성격이

유사한 감가상각비·연구개발비·지급임차료 등은 해당되지 않음)를 제외한 자료의 제출을 생략할 수 있다.

1. 제4조제1항제4호의 착수금 및 중도금 사용내역서

2. 제4조제1항제5호의 국내재료비 및 직접경비 지급내역서, 수입재료비 지급내역서

3. 제4조제1항제6호의 착수금 및 중도금 사용기간 경과 사용 세부내역서

② 제1항에 의하여 제출하는 서류에는 "계약상대자"가 다음과 같이 기재하고 계약서에 날인한 인장으로 날인하여야 한다. 단, 착수금 및 중도금 사용내역서 등을 전자서명으로 제출시 생략할 수 있다.

이 서류의 내용은 사실과 일치하며,
본 계약이행을 위해 사용되었음을 확인함. (인)

③ 계약상대자가 지출한 금액중 제1항에 따라 사용내역서 등을 문서로 제출한 금액은 중도금으로 전환하여야 한다. 이 경우 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 등의 비목별 금액에 관계없이 총액 기준으로 정산한다.

제9조(정산) ① 착수금 및 중도금을 지급한 계약에 대하여 기성대가 또는 기납대가를 지급할 때마다 규칙 제7조에 따라 착수금 및 중도금을 정산하여야 한다. 이 경우 정산액을 산출한 결과 10원 미만의 단수가 있을 때에는 절사하여 계상한다.

$$\begin{aligned} & \text{착·중도금 정산액} \geq (\text{지급액 누계} - \text{정산액 누계}) \\ & \quad \times \frac{\text{금회 청구한 기성 또는 기납대가}}{\text{계약금액} - \text{대가지급액 누계}} \end{aligned}$$

② 「방위사업법 시행령」 제61조의7제1항에 따라 지급대상에서 제외된 납품기일의 물량에 대한 기성대가 또는 기납대가를 청구한 때에는 제1항의 정산방법에 의하지 아니하고 대가전액을 지급한다. 다만, 계약상대자가 보증금액 감액등 이유로 정산을 신청할 때에는 정산 후 지급할 수 있다.

제10조(반환) ① "계약상대자"는 착수금 또는 중도금을 지급받은 후 영 제61조의7제4항 및 규칙 제5조의2에 따른 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 지체없이 "계약담당공무원"에게 착수금 및 중도금의 전부 또는 일부에 대하여 반환하여야 하며, "계약상대자"의 귀책사유에 해당되는 경우에는 해당 착수금 또는 중도금 지급일 다음 날부터 반환일까지의 약정이자 상당액을 반환하여야 한다. 다만, 제2호의 착수금 사용기간을 경과하여 사용한 금액에 대하여는 지급일 다음 날부터 사용일까지의 약정이자상당액을 반환하여야 한다.

1. 해당 방위사업계약을 해제 또는 해지하는 경우

2. 다음 각 목의 조건을 위반한 경우

가. 착수금을 착수금 사용계획서에 따라 계획된 착수금 사용기간 이내에 사용하여

야 하는 조건

나. 제4조제1항제3호의 서류를 제출한 "계약상대자"가 정당한 사유가 없는 한 착수금 수령일(협력업체와 계약을 체결하기 전에 착수금을 받은 경우에는 그 계약을 체결한 날을 말한다)부터 15일 이내에 협력업체에게 착수금의 전부 또는 일부를 지급하여야 하는 조건

다. 착수금 또는 중도금을 계약의 수행을 위한 용도 외에 사용하지 않아야 하는 조건

라. 그 밖에 가목부터 다목까지에 준하는 조건으로서 계약의 수행을 위하여 청장이 필요하다고 인정하여 부가하는 착수금 또는 중도금의 지급 등에 관한 조건

3. 기타 사고이월등의 사유로 반환이 불가피하다고 인정되는 경우

② 제1항에 의하여 반환 받을 시 다음 각 호의 경우는 약정이자 상당액을 징수하지 아니한다.

1. 환율변동에 따라 발생한 대외국지급경비의 미사용액

2. 수입부품을 국산으로 대체하는 등 원가절감 또는 국가 이익을 위하여 착수금 또는 중도금을 지급목적으로 사용할 수 없음을 증거서류로 입증할 때

3. 규칙 제5조제3항에 의하여 개산계약금액을 기준으로 착수금 또는 중도금을 지급한 이후 최종계약금액이 당초 개산계약금액보다 감액 확정되어 「방위사업법시행령」 제61조의7제2항 및 규칙 제5조제1항의 지급한도액을 초과하였을 경우

4. 그 밖에 계약상대자의 귀책사유가 아님을 증빙서류로 입증하는 경우

③ 사고이월로 반환받을시 착수금 또는 중도금 잔액 및 약정이자 상당액을 반환받지 않는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 장기계약의 사고이월 경우

2. 단기계약시 사고이월이 계약상대자의 책임에 속하지 아니하고 동시에 당해 계약의 수행을 위한 노임지급·자재확보 등에 사용하였음이 제4조제3항의 사용내역서로 확인된 경우

④ 2차 이후의 착·중도금을 지급할 때 제1항 및 제2항의 규정에 따라 반환할 금액이 있을 경우에는 지급예정액에서 이를 공제하고 잔액을 지급한다.

⑤ 제1항 및 제2항의 규정에 따라 착·중도금 잔액의 반환을 청구하고자 하는 때에, 기성 및 기납대가 중 "계약상대자"에게 지급하여야 할 미지급금액이 있는 경우에는 착·중도금 잔액을 미지급금액과 우선적으로 상계할 수 있다.

⑥ 정부로부터 계약금액 등 따로 지급받을 금액이 있는 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 따라 반환하여야 할 착·중도금액과 상계할 수 있다.

⑦ 제1항의 약정이자상당액은 착수금 또는 중도금 미정산 잔액에 이자대상기간(일번계산기간)과 금융기관 대출 평균금리를 곱하여 다음과 같이 산출한다.

1. 이자대상기간 : 착수금 또는 중도금이 계좌에 입금된 날부터 반환일까지의 일수

2. 금융기관대출평균금리 : 한국은행에서 발표하는 통계월보상의 금리

3. 약정이자상당액 산출공식

$$\text{약정이자상당액} = \text{착수금 또는 중도금 미정산 잔액} \\ \times \text{이자대상기간} \times \text{금융기관대출평균금리}$$

- ⑧ 착·중도금 지급에 관한 규정을 위반하였거나 행정처리 과오 등으로 "계약담당공무원"에게 손실을 끼친 사실이 착·중도금의 운용확인 또는 감사결과 확인되었을 때에는 "계약상대자"는 해당금액과 약정이자 상당액을 지체 없이 국고에 납입한다.
- ⑨ "계약담당공무원"은 "계약상대자"가 협력업체에게 지급할 착수금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 경우에는 제1항에 따라 반환받은 착수금을 협력업체에게 직접 지급할 수 있다.

제11조(장기계약 생산진도 확인) 삭 제

제12조(표준서식 사용) "계약상대자"는 착·중도금 청구 등에 "계약담당공무원"이 지정한 서식을 사용한다.

- 제13조(조건에 대한 법률적 합의)** ① 이 지급조건에 대하여 면밀히 검토하고 자의로 판단하여 법률적 효력 발생에 대하여 합의하였으므로 이에 기명날인 한다.
- ② "계약상대자"는 법인인감 또는 법인인감의 위임에 의한 사용인감을 사용 날인하여야 한다.

20 년 월 일

“계약담당공무원”	“계약상대자”
방위사업청 00전력사업본부	주소 :
재 무 관 (인)	상호 :
	대표 : (인)